

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE CAROLINA

ELI S.E.
Parte Demandante

vs.

CORPORACIÓN DEL FONDO DEL
SEGURO DEL ESTADO DE PUERTO
RICO Y OTROS
Parte Demandada

CIVIL NÚM.: CA2025CV00483

SALA: 404

SOBRE: INJUNCTION ESTATUTARIO
LEY NÚM. 161-2009

MOCIÓN SOBRE PROYECTO DE ORDEN

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la Parte Demandante, por conducto de la representación legal que suscribe y quien muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA y SOLICITA:**

1. El pasado 5 de abril de 2025, se celebró una Vista sobre el Estado del Procedimiento mediante videoconferencia, en la cual se abordaron varios asuntos procesales que se deben atender antes del comienzo de la vista evidenciaría.
2. Entre los asuntos discutidos, el Lcdo. Vega, en representación de la parte demandada, informó que se habían presentado cinco (5) preconsultas ante la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) relacionadas con las obras realizadas en la propiedad objeto del litigio.
3. La Parte Demandante reiteró ante el Honorable Tribunal su preocupación respecto a dicho proceso de preconsultas iniciado unilateralmente por la parte demandada. En particular, se destacó que durante la vista celebrada el 21 de marzo de 2025, este Honorable Tribunal ordenó que, en caso de que la parte demandada procediera con la radicación de preconsultas ante la OGPe, debía notificar a la parte demandante todos los documentos relacionados con dichas gestiones.
4. Esta solicitud tuvo como propósito garantizar que la parte demandante

tuviese una oportunidad justa de presentar su posición y someter evidencia relevante sobre las obras en controversia, asegurando así que la OGPe pueda considerar ambas posturas antes de emitir una determinación.

5. En seguimiento a esa orden y como parte de los esfuerzos para asegurar un proceso transparente y justo, durante la más reciente vista de estatus del 5 de abril de 2025, este Honorable Tribunal autorizó expresamente a la parte demandante a presentar un Proyecto de Orden para requerir que la OGPe, antes de emitir resolución sobre las preconsultas radicadas, considere tanto la posición de la parte demandada como la de la parte demandante, junto con la evidencia documental que se le provea, incluyendo el informe pericial del Sr. Camilo Almeyda.

6. Por lo tanto, y conforme a la autorización conferida por este Honorable Tribunal, se somete aquí el Proyecto de Orden. Véase Anejo 1.

POR TODO LO CUAL, muy respetuosamente se solicita de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo antes expuesto, emita la orden según solicitado, junto con cualquier otra orden que proceda en derecho.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.

En San Juan, Puerto Rico, a 10 de abril 2025.

CERTIFICO: Que en esta misma fecha se radicó la presente moción, y se enviará copia de esta a todas las partes que haya comparecido en autos.

F/FÉLIX J. RIVERA BIRRIEL
RUA 21,315



1113 AVE. JESÚS T. PIÑERO
SAN JUAN, P.R. 00920-5605
TEL: (787) 775-2255
FAX: 787) 775-2256
FRivera@ml-lawgroup.com